

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

1816/25/פ

הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון – קרן לשמירת הניקיון), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 10 1. בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10 –
- (1) בסעיף קטן (ג), במקום "השר לאיכות הסביבה" יבוא "שר הפנים והשר";
- (2) בסעיף קטן (ד), במקום "השר לאיכות הסביבה" יבוא "שר הפנים והשר";
- (3) בסעיף קטן (ו), במקום "השר לאיכות הסביבה" יבוא "שר הפנים והשר".
- תיקון סעיף 16 2. בסעיף 16 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "ממונה על ביצוע חוק זה" יבוא "למעט פרק ה'";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(א1) שר הפנים והשר ממונים על ביצוע פרק ה' והם רשאים להתקין, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, תקנות בכל הנוגע לביצועו".

דברי הסבר

פרק ה' לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984 (להלן – החוק) קובע הוראות בדבר הקמת קרן לשמירת הניקיון במסגרת המשרד לאיכות הסביבה (להלן – הקרן). מטרת הקרן, כאמור בסעיף 10(ב) לחוק הינה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים, למניעת שילוט בלתי חוקי ולמניעת עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993, וכן

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשפ"ב, עמ' 868.

להגנה על הסביבה החופית כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד–2004, למניעת פגיעה בה ולשיקומה וליישום הוראות חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א–2011, ולקידום מטרותיו. בהתאם לסעיפים 10(ג) ו-10(ד) לחוק, השר להגנת הסביבה הוסמך להתקין תקנות בדבר סדרי הפעלת הקרן, וכן לתת הוראות, בהסכמת שר האוצר, לעניין הוצאת הכספים. בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק, השר להגנת הסביבה נדרש לדווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

מוצע לתקן את החוק על מנת לקבוע שהסמכויות האמורות הנתונות לשר להגנת הסביבה יהיו משותפות לשר הפנים ולשר הגנת הסביבה וזאת בשים לב לממשקים הרחבים וההשלכות של הקרן על פעולת הרשויות המקומיות כפועל יוצא, מוצע גם לתקן את סעיף 16 לחוק כך ששר הפנים והשר להגנת הסביבה הם שיהיו ממונים על ביצוע פרק ה' לחוק, והם יהיו רשאים להתקין, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, תקנות בכל הנוגע לביצועו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)